

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9335/2544

ธนาคาร ลิว ชอง ฮึง จำกัด
บริษัท แสงไทยเดินเรือทะเล 1988
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 614

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 27, มาตรา 58

ใบตราส่งแสดงชื่อผู้รับตราส่งว่า ให้เป็นไปตามคำสั่งของธนาคาร ด. ธนาคาร ด. ได้สลักหลังใบตราส่งให้แก่ธนาคาร ข. ซึ่งสลักหลังสิทธิตามใบตราส่งให้โจทก์ ซึ่งด้านหลังของใบตราส่งปรากฏว่ามีรายการสลักหลังโดยระบุชื่อธนาคารทั้งสองและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของธนาคารทั้งสอง อีกทั้งมีการระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับสลักหลังด้วย และเมื่อโจทก์เป็นผู้รับสลักหลังคนสุดท้ายจึงต้องถือว่าเป็นผู้รับตราส่ง แม้มิได้มีการแสดงชื่อในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับตราส่งก็ตาม และเนื่องจากสิทธิที่ระบุไว้ในใบตราส่งตกแก่ผู้รับตราส่งมิใช่ตกแก่ผู้ส่ง ผู้ส่งไม่สามารถสลักหลังโอนสิทธิที่ระบุไว้ในใบตราส่งให้แก่ผู้อื่น ดังนั้น การที่ไม่มีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พ. ผู้ส่งสินค้าจึงไม่ทำให้การสลักหลังขาดสาย

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล มาตรา 58 เป็นเรื่องที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ขนส่งได้รับมอบหมายเกิดสูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวหมายถึงกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายแก่ของที่ผู้ขนส่งรับมอบหมาย ส่วนกรณีที่จำเลยในฐานะผู้ขนส่งไม่ยอมส่งมอบของให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นผู้รับตราส่ง แต่ได้ส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อซึ่งมิใช่เป็นบุคคลที่มีชื่อแสดง

ในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับตราส่ง ไม่เข้ากรณีของสูญหายหรือเสียหายตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากการสูญหายนี้หมายถึงของไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ขนส่งจะเอามาส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งได้ตามสัญญา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 532,211.53 ดอลลาร์สหรัฐแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 484,431.95 ดอลลาร์สหรัฐนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 440,392.68 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2541จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นวันทำการในวันที่มีคำพิพากษาเป็นเกณฑ์ถ้าไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าว ให้ถือเอาวันสุดท้ายที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเช่นว่านั้น ก่อนวันมีคำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า บริษัทเซงกีเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ซื้อ ขอให้โจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ เพื่อชำระราคาสินค้า

ไม่ขัดแย้งอินโดนีเซีย ให้แก่บริษัทพลายวูดอินดาร์ (เอชเค) จำกัด ผู้ขาย โจทก์
อนุมัติและออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเอกสารหมายเลข 5 โดยระบุให้บริษัทพลายวูด อิน
ดาร์ (เอชเค) จำกัดเป็นผู้รับประโยชน์ บริษัทพลายวูด อินดาร์ (เอชเค) จำกัด ดำเนิน
การให้บริษัทพีที วานา บันกัน อัง จำกัด ส่งสินค้าดังกล่าวทางทะเลให้แก่บริษัทเซ
งกี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด จากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมายังเมืองฮ่องกง โดย
จำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้า เมื่อสินค้าบรรจุลงเรือแสงไทย เฮฟเว่น เรียบร้อยแล้ว จำเลย
ได้ออกใบตราส่งเอกสารหมายเลข 9 ให้แก่บริษัทพีที วานา บันกัน อัง จำกัด โจทก์
ชำระราคาสินค้าให้แก่บริษัทพลายวูด อินดาร์ (เอชเค) จำกัด แล้ว และเรียกให้บริษัท
โอเชียน อีเกิล นาวิกฤษณ์ จำกัด ตัวแทนของจำเลยในเมืองฮ่องกงมอบสินค้าแก่โจทก์
บริษัทเซงกี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ไม่ชำระเงินคืนให้แก่โจทก์ บริษัทโอเชียน อีเกิล
นาวิกฤษณ์ จำกัด ไม่ยอมส่งมอบสินค้าให้แก่โจทก์ แต่ส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่
บริษัทเซงกี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลย
ประการแรกว่าโจทก์เป็นผู้รับตราส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งเอกสารหมายเลข 9 หรือไม่
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นว่า ตาม
ใบตราส่งเอกสารหมายเลข 9 แสดงชื่อผู้ส่งสินค้าดังนี้ "ผู้ส่งสินค้า : พีที วานา บังกุน อา
กุง เจแอล ไอจี นาการาไร เลขที่ 38 ปอนเตียนัก อินโดนีเซีย" และแสดงชื่อผู้รับตรา
ส่งดังนี้ "ผู้รับตราส่ง : ตามคำสั่งของ พีที แบงก์ ดากัง เนชั่นแนล อินโดนีเซีย สาขา
ปอนเตียนักอินโดนีเซีย" การแสดงชื่อดังกล่าว นายโล คิง หยวน และนายปรีชาอิบรา
ฮิม พยานโจทก์ให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่า ผู้ส่งสินค้าคือบริษัทพีที วานา บันกัน
อัง จำกัด ส่วนผู้รับตราส่งคือให้เป็นไปตามคำสั่งของธนาคารดากัง เนชั่นแนล
อินโดนีเซีย สาขาปอนเตียนักฝ่ายจำเลยมีพยานมาสืบ 2 ปาก คือ นายวรวิทย์ วิศิษฐ์
กิจการ และนายเคอร์รี เค. ดับบลิว - จุง พยานทั้งสองมิได้ให้การปฏิเสธข้อนี้ ดังนี้ข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่า ใบตราส่งแสดงชื่อผู้รับตราส่งให้เป็นไปตามคำสั่งของธนาคารดากัง
เนชั่นแนล อินโดนีเซีย สาขาปอนเตียนัก นายปรีชาให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป

อีกว่า ธนาคารดากัง เนชั่นแนล อินโดนีเซียสาขาปอนเตียนัก ได้สลักหลังใบตราส่ง เอกสารหมาย จ.9 ให้แก่ธนาคารเซียงไฮ้ คอมเมอร์เชียลแบงก์ จำกัด (ฮ่องกง) ซึ่ง สลักหลังสิทธิตามใบตราส่งให้โจทก์ ซึ่งด้านหลังของเอกสารหมาย จ.9 แผ่นที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ปรากฏว่ามีรายการสลักหลังโดยระบุชื่อธนาคารทั้งสองและลายเซ็นซึ่ง โจทก์ว่าเป็นลายเซ็นของผู้มีอำนาจของธนาคารทั้งสองเป็นผู้สลักหลัง อีกทั้งมีการ ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับสลักหลังด้วยตามถ้อยคำยืนยัน พยานจำเลยทั้ง 2 ปาก มิได้ เบิกความปฏิเสธข้อนี้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้อีกว่า โจทก์เป็นผู้รับสลักหลังใบตราส่ง เอกสารหมาย จ.9 และเมื่อโจทก์เป็นผู้รับสลักหลังคนสุดท้ายจึงต้องถือว่าเป็นผู้รับ ตราส่ง แม้มิได้มีการแสดงชื่อในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับตราส่งก็ตามหนึ่ง เนื่องจากสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบตราส่งตกแก่ผู้รับตราส่งมิใช่ตกแก่ผู้ส่ง ผู้ส่งไม่สามารถสลักหลังโอน สิทธิที่ระบุไว้ในใบตราส่งให้แก่ผู้อื่นดังนั้น การที่มีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทพีที วานา บันกันอากัง จำกัด จึงไม่ทำให้การสลักหลังขาดสาย อุทธรณ์ของ จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยอุทธรณ์ต่อไปเกี่ยวกับประเด็นค่าเสียหาย ในประเด็นนี้ศาลทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยให้จำเลยรับผิดชอบเท่ากับราคาสินค้าตาม ใบกำกับสินค้าเอกสารหมาย จ.6ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่โจทก์ชำระไปตามตัวแลก เงินเอกสารหมาย จ.12คือจำนวน 440,392.68 ดอลลาร์สหรัฐ โดยวินิจฉัย จำเลยจะ ยกข้อจำกัดความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534 มาตรา 58 ไม่ได้ อีกทั้งไม่รับฟังข้อนำสืบของจำเลยที่ว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้แล้ว โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเห็นว่าเป็นการสืบนอก คำให้การ จำเลยอุทธรณ์ประการแรกว่าประเด็นค่าเสียหายจำเลยได้ให้การต่อศาลไว้ แล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นว่าตามคำ ให้การของจำเลย จำเลยให้การต่อสู้เกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์เรียก ว่าโจทก์มิให้ผู้ เสียหาย เนื่องจากโจทก์ไม่ได้เป็นผู้ชำระราคาสินค้าและไม่มีหลักฐานใด ๆ มาแสดง

ว่าได้ชำระราคาค่าสินค้าตามสัญญาขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและหากโจทก์เสียหายจริง จำเลยก็มีสิทธิจำกัดความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 58ตามข้อต่อสู้ดังกล่าว จำเลยอ้างแต่เพียงว่าโจทก์ไม่ได้เสียหายหรือถ้าหากเสียหายจำเลยก็สามารถจำกัดความรับผิดชอบได้ ส่วนข้อที่ว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้ภายหลังเพียงใดหรือไม่ ตามข้ออ้างในอุทธรณ์จำเลยมิได้กล่าวถึง การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่ยอมรับฟังข้อนำสืบของจำเลยข้อนี้จึงชอบแล้ว จำเลยอุทธรณ์ประการต่อมาว่า ความรับผิดชอบของจำเลยต้องมีจำนวนจำกัดตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 58ในข้อนี้ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นว่า พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 58บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งว่า ภายใต้บังคับมาตรา 60 ในกรณีที่ของซึ่งผู้ขนส่งได้รับมอบหมายสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไว้เพียงหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งหน่วยการขนส่งหรือกิโลกรัมละสามสิบบาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่เงินจำนวนใดจะมากกว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในกรณีที่ของที่ผู้ขนส่งได้รับมอบหมายเกิดสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวหมายถึงกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายแก่ของที่ผู้ขนส่งรับมอบหมาย ส่วนกรณีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยในฐานะผู้ขนส่งไม่ยอมส่งมอบของให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับตราส่ง แต่ได้ส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อซึ่งมิใช่เป็นบุคคลที่มีชื่อแสดงในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับตราส่งจึงไม่เข้ากรณีของสูญหายหรือเสียหายตามบทบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากการสูญหายนี้หมายถึงของไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ขนส่งจะเอามาส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งได้ตามสัญญา อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

อนึ่ง ตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยตามอัตราตัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นวันทำการในวัน
ที่มีคำพิพากษานั้นยังไม่ชอบด้วยเหตุผล สมควรให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนในเวลา
ที่ใช้เงินตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196"

พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยจะชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราตัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในวันที่มีการใช้เงิน ถ้าไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าว ให้ถือเอาวันสุดท้ายที่มีอัตราแลกเปลี่ยน เช่นว่านั้นก่อนวันที่มีการใช้เงิน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(วิชัย วิวิทเสวี-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-พินิจ เพชรรุ่ง)

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ

ในกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลที่มีใช้บังคับอยู่ในเวลานี้ เช่นHagueRulesและHamburgRulesหรือกฎหมายภายในของบางประเทศ เช่นCarriageofGoodsbySeaAct1971ของอังกฤษต่างก็มีบทบัญญัติกล่าวถึง ขอบเขตการใช้บังคับ(ScopeofApplication)กฎหมายนี้